

Indirizzo PEC micaelapisacane@ordineavvocatiroma.org

TRIBUNALE CIVILE DI ROMA

RG.

Rg. 18539/2021– GIUD. Dott. Sacco

Comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale

Per

Sig. Federico Ottaviani, nato a Roma il 10.05.1993 (TTVFRC93E10H501J) residente in Piazza dei Giureconsulti 26, rappresentato e difeso dall'Avv. Micaela Pisacane, C.F. PSCMCL76D41I838H, presso il cui Studio in Roma RM Via Lungotevere dei Mellini 44 elegge il domicilio giusta procura in calce al presente atto.

La sottoscritta Avv. Micaela Pisacane dichiara di voler ricevere le comunicazioni di cui agli artt. 133, 134, 176 C.p.c. ovvero all'indirizzo e-mail: pec. micaelapisacane@ordineavvocatiroma.org.

Convenuto

Contro:

Sig. Alessio Ottaviani, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv.

Federica Roiter

Attore



Premesso che:

Con atto di citazione regolarmente notificato, il Sig. Alessio Ottaviani conveniva in giudizio il Sig.ri Federico Ottaviani, per sentire accogliere le seguenti conclusioni: *“Voglia il Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione e premessa l’istruttoria occorrente: 1) Accertare e dichiarare il diritto allo scioglimento della comunione fra attore e convenuto in relazione al bene descritto in premessa; 2) Formare, o, più esattamente confermare le quote di ciascuno dei partecipanti alla comunione; 3) Attribuire ai singoli partecipanti alla comunione la quota a ciascuno spettante, nei termini che seguono: nell’ipotesi di divisibilità dell’immobile, pronunciare lo scioglimento della comunione, formare i lotti secondo il diritto di ciascuno dei conviventi e disporre l’attribuzione, con ogni altra consequenziale pronuncia di legge o di ragione; - nell’ipotesi in cui la divisione dell’immobile non fosse possibile e i convenuti non intendano all’attore il valore della sua quota dell’immobile per cui è causa, ordinare la vendita dell’immobile ai sensi dell’art. 788 c.p.c. (a mezzo professionista all’uopo delegato)e provvedere alla ripartizione della somma ricavata in proporzione delle rispettive quote come sopra riportate; - Porre le spese a carico dei conviventi stessi e in caso di opposizione condannare l’opponente alle spese, diritti ed onorari di giudizio”.*

Con il presente atto si costituisce in giudizio il Sig. Federico Ottaviani, impugnando e contestando tutto quanto ex adverso reso, richiesto e dedotto in quanto non fondato in fatto ed in diritto oltre che non provato.

Prima di fare alcune considerazioni in merito, c’è da sottolineare un elemento importantissimo e taciuto da controparte: **l’immobile di cui si chiede lo**



**scioglimento della comunione ad oggi risulta assegnato alla Sig.ra Pamaplioni
come da provvedimento emesso dal Tribunale di Roma nella causa recante
rg. 31182/2007, casa assegnata alla Pamaplioni quando già in figli erano
maggioresanni: Alessio 24 anni e Federico 20 anni (All.)**

Prima di controdedurre rispetto a quanto ex adverso richiesto e dedotto, si fa presente che il Sig. Federico Ottaviani è disposto a comprare l'immobile corrispondendo al Sig. Ottaviani Alessio la quota di sua spettanza, come calcolata dalla relazione tecnica allegata (All.). L'immobile ad oggi ha un valore al massimo della valutazione pari ad euro 500.000,00, ma lo stesso ha problemi legati alla sanatoria pertanto il suo valore scende drasticamente. Dai conteggi effettuati in modo puntuale nella relazione tecnica allegata, al cui esame si rimanda, la quota spettante al Sig. Alessio Ottaviani è pari **ad euro 16.141,56.** Che il convenuto offre immediatamente. Il convenuto si determina a tale acquisto per rispetto della volontà del nonno che non avrebbe mai voluto che la casa fosse venduta e per onorare la promessa fatta da ambo i figli che la madre non sarebbe mai stata cacciata di casa e di assisterla come oggi Federico sta facendo, visto anche le patologie della Pamaplioni (All. certificato medico) che gli impediscono gli atti della quotidianità e che vive con soli euro 900,00 di mantenimento senza altro reddito. Questo è un onere gravoso per Federico visto anche l'immobile; in caso di accettazione della proposta di acquisto il convenuto non farebbe pagare ad Alessio neanche le spese che sono state necessarie per le migliorie.

Detto ciò passando ad esaminare quanto sostenuto ex adverso è necessario fare alcune precisazioni.



Non risponde al vero che la piena proprietà dell'immobile di Piazza Giureconsulti sia stata donata dal nonno ai nipoti. Come risulta per tabulas dalla donazione depositata, infatti, il nonno trasferiva ai nipoti unicamente la nuda proprietà di un immobile **di 3 camere ed accessori oltre locali sottotetto sovrastanti il tutto in stato totalmente fatiscente**. I locali sottotetto non erano sanati e ad oggi ancora non lo sono. Attualmente l'immobile ha una consistenza pari ad 8,5 vani; chi ha provveduto a tali modifiche?? E con quali soldi?? I lavori effettuati sono stati realizzati nel tempo, in particolare dal 20.12.2001 al 22.4.2002 e hanno comportato una **spesa di euro 192.716,88** (cfr. All. Relazione tecnica), totalmente pagata dalla Sig.ra Pampaloni. **La verità è che la piena proprietà oggi i figli la hanno grazie alla madre; non perché come detto ex adverso automaticamente alla morte del nonno c'è stato tale ricongiungimento**. Era invece proprio la Pampaloni che il 30/10/2007, visto che era in separazione e per salvare il salvabile dal marito (che gli aveva sottratto ogni bene del padre) e dalla madre, rinunciava a far valere la sua quota di legittima a fronte della promessa dei figli, avvenuta alla presenza di diverse persone tra cui il Geom. Burelli, che mai avrebbero cacciato la madre da casa peraltro lo si ricorda legittimamente SUA. Si consideri inoltre che in quel periodo la Sig.ra Pampaloni aveva anche scoperto di avere un nodulo alla base del polmone destro e se fosse morta la casa e i beni, visto che non era divorziata, sarebbero tornati nell'asse ereditario del marito (All. certificati medici).

Ci pare anche opportuno chiarire le ragioni per cui il Sig. Sergio Pampaloni dava in donazione l'immobile ai ragazzi. La verità dei fatti è che nell'anno 2000 lo stesso si separava dalla moglie la quale chiedeva un sequestro conservativo per 3 miliardi su tutti i beni mobili e immobili del marito e della figlia. Pertanto la scelta fu obbligata per salvare i beni e sottrarli al sequestro (All. sent. Giud. Marcelli).



Il Sig. Alessio Ottaviani ha approfittato di un momento di difficoltà della madre per appropriarsi di tutto; ha iniziato e prosegue una guerra ingiustificata nei confronti della madre e del fratello e senza rispetto di nulla e nessuno pretende ora di buttarli fuori dalla loro casa. Ciò anche in spregio delle volontà del nonno che nel testamento redatto prima della sua morte esprimeva la volontà di lasciare la legittima a chi di dovere, quindi la propria figlia, e non faceva alcuna menzione o nominava eredi per la casa e altro i suoi nipoti (All. testamento). La donazione era stata fatta, lo si ripete, solo in ragione del particolare momento ed esigenza sopra descritta della separazione tra coniugi. Si precisa che la Sig.ra Pampaloni veniva a conoscenza di questo testamento unicamente il 27.9.2017. Ciò può essere testimoniato dal Notaio Casale. A seguito di ciò veniva inviata diffida al Sig. Alessio in cui la Sig.ra chiedeva la restituzione della propria quota di legittima come meglio specificato nella lettera allegata e paventando di iniziare una causa ove ciò fosse stato negato. **Naturalmente il figlio Alessio non dava riscontro positivo. Del resto lo stesso è sordo ai bisogni della madre; anzi cerca di colpirla in ogni modo, non ultimo con il giudizio che ci interessa.** In realtà Alessio si era fatto già promotore di una azione incomprensibile in sede di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi: **aveva richiesto di revocare l'assegnazione della casa alla madre in quanto proprietario del 50% di Piazza Giureconsulti, domanda che gli veniva rigettata** (All. sentenza)!!! Ciò ben sapendo cosa il padre aveva fatto alla madre, ben conoscendo i problemi di salute della stessa e ben sapendo che alcuni anni prima si era impegnato a non cacciare mai la madre di casa e a restituirle i soldi dell'estero e dei libretti, in cambio dell'iscrizione della totale proprietà della casa.

La realtà è che oggi **ALESSIO ha "dimenticato" tutto ciò, prosegue nella sua guerra e ciò che è ancora più incomprensibile, si rifiuta di vedere la madre**



per giungere ad un accordo e per avere dei chiarimenti circa il suo incomprensibile atteggiamento. Infatti anche tramite Avv. Pisacane veniva richiesto un incontro tra madre e figlio, ma la controparte sia per pec che per le vie brevi, confermava che il Sig. Alessio non vuole vedere la madre!! (All.) Ci si domanda il perché di tale atteggiamento, forse perchè oramai non ha più nulla da toglierle, ma anche in questa sede si reitera la richiesta di incontro alla controparte.

Vale la pena sottolineare che Alessio ha iniziato un giudizio anche per chiedere la divisione di Marina Velka, giudizio pendente a Civitavecchia: anche tale immobile gli deriva dalla madre, come evidente sempre dall'atto di donazione.

In relazione al punto 9 dell'atto di citazione avverso, si sottolinea innanzi tutto che **ad oggi il Sig. Alessio non ha MAI partecipato alle spese di manutenzione della casa de quo** (ad esclusione della metà della somma del condominio); **nel 2014, quando è andato via di casa, si è portato tutto ciò che lo riguardava e anche beni della Sig.ra Pampaloni come il televisore, ecc.. e i beni del nonno che non vuole restituire.**

In relazione alle chiavi non risulta vero quanto sostenuto ex adverso, come peraltro già comunicato a controparte dal precedente legale Avv. De Sanctis (All. comunicazione). Nella specie il Procuratore chiariva che la Pampaloni era stata costretta a cambiare la serratura del II chiavistello in basso a seguito di furto e che aveva provveduto a consegnare due paia di chiavi alla Sig.ra Santececchi, uno per lei e uno per il Sig. Alessio Ottaviani. La Santececchi ha messo le chiavi del nipote nella sua stanza chiudendola poi a chiave.

CIRCA IL PUNTO 14 LO SI RIPETE NON RISPONDE A VERITA' CHE NON SUSSISTE SOGGETTO TERZO AVENTE CAUSA: LA SIG.RA



**PAMPALONI E' TERZA AVENTE CAUSA AVENDO L'ASSEGNAZIONE
DELLA STESSA COME DA PROVVEDIMENTO ALLEGATO.**

Alla luce di quanto sopra si chiede il rigetto della domanda avversa.

Tanto premesso il Sig. Federico Ottaviani spiega le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia L'ill.mo Giudice adito, reietta ogni contraria istanza e domanda e previo
rigetto della domanda avversa

Nel merito

In Via Principale

Respingere la domanda avversa per le ragioni di cui in premessa da intendersi qui
di seguito trascritte e riprodotte integralmente; ad ogni fine il Sig. Federico
Ottaviani si dichiara interessato ad acquistare l'immobile de quo corrispondendo
ad Alessio Ottaviani la quota di sua spettanza come specificato nella relazione
tecnica allegata

Il tutto con vittoria di spese competenze ed onorari da distrarsi in favore del
Procuratore antistatario.

Con riserva di ulteriormente dedurre ed articolare in sede di note 183 c.p.c. c.

In Via Istruttoria

Nel caso in cui il giudizio proseguisse si chiede sin da ora di ammettere i seguenti
mezzi istruttori:

- Interrogatorio formale del Sig. Alessio Ottaviani sui capitoli di cui alle
premesse e su quelli che meglio si articoleranno in sede di note 183 n.2;
- Nella denegata ipotesi di accoglimento della richiesta di nomina di CTU, ci si
riserva di indicare il CTP fino all'inizio delle operazioni peritali;



- Con riserva di ulteriormente dedurre ed articolare, richiedere nuovi mezzi istruttori in sede di note 183 c.p.c.n.2.

Con ogni più ampia riserva

Con Osservanza

- Si allegano in copia:
- All. 1) Atto di citazione passivo;
- All. 2) Sentenza emessa causa recante rg. 31182/2007
- All.3) Relazione tecnica e allegati
- All. 4) certificato medico
- All. 5) certificati medici
- All. 6) Sent. Marcello rg. 23118/2001
- All. 7)7Bis)7Ter) Testamento e missiva
- All. 8) sentenza n. 24189/2019
- All. 9) Pec Avv. Pisacane;
- All.10) Pec

Con Osservanza

Roma, 16/3/2021

Avv. Micaela Pisacane

